

CÓDIGO DE ETICA GRUPO LAYNER.



REVISIONES

Responsable de la
elaboración del documento
Guillermo González Salamé
Coordinador SGI

Responsable de la
revisión del documento
Bruno Rojas González
Gerente General

Responsable de la
aprobación del documento
Bruno Rojas González
Gerente General



CÓDIGO DE ETICA – GRUPO LAYNER

Revisión 00
02/01/2024
Versión 0
02/01/2024

2 de 15

En Grupo Layner promovemos una cultura ética sustentada en valores. Los directores, gerentes, funcionarios y colaboradores de la empresa en su conjunto guiamos nuestro comportamiento individual en base a nuestros valores (Integridad, equidad, vocación de servicio, excelencia e innovación, respeto a la persona, trabajo en equipo y compromiso), poniéndolos en acción en el desempeño de nuestras labores y en la toma de decisiones. De esta forma hemos construido, y mantenemos a lo largo de los años, una sólida cultura basada en el prestigio y la buena reputación, lograda a partir de nuestras relaciones con los distintos grupos de interés.

INTEGRIDAD

Integridad es actuar con seriedad, transparencia y honestidad en todas nuestras relaciones con los grupos de interés, respetando las leyes y las buenas costumbres, dando cumplimiento a nuestras políticas internas. Somos coherentes en nuestras acciones, siendo consecuentes con nuestros principios.

Nos preocupamos por cumplir con todos nuestros compromisos, tanto con nuestro público externo como interno, buscando siempre que nuestros actos no afecten los derechos de los demás.

De acuerdo con los siguientes lineamientos:

Cumplimos con las leyes y regulaciones

Desarrollamos nuestro trabajo con un alto estándar ético actuando con responsabilidad en todas las situaciones y relaciones con nuestros grupos de interés. Nos informamos respecto a las disposiciones que debe cumplir la empresa para que nuestras acciones y relaciones estén siempre dentro del marco de la ley, propiciando las buenas prácticas y la competencia justa, rechazando toda conducta fraudulenta e ilegal. No apelamos a tratos deshonestos con clientes y proveedores del sector privado ni con funcionarios públicos, ni nos valemos de regalos, favores, invitaciones, comisiones, honorarios, dinero o pagos de cualquier tipo para alcanzar nuestras metas comerciales.

Evitamos los conflictos de interés

Actuamos siempre con lealtad, independencia, transparencia e imparcialidad bajo condiciones de apertura y libre competencia, evitando que se produzcan conflictos de interés. En tal sentido, no solicitamos ni aceptamos retribuciones que trasciendan la relación comercial y que puedan interferir con nuestras decisiones. Tampoco participamos en negocios a título personal y en forma independiente con clientes, proveedores o competidores.

Lucha contra el cohecho, la corrupción y el soborno

Grupo Layner, se compromete plenamente a luchar contra cualquier forma de cohecho y corrupción. Ningún empleado o colaborador de Grupo Layner comprará a otras personas por medio del soborno, ya sea de forma directa o indirecta, con el fin de adjudicarse pedidos o cualquier otro beneficio. En el ejercicio de sus funciones, ningún empleado o colaborador de Grupo Layner solicitará o aceptará de otra persona, ya sea de forma directa o indirecta, ningún tipo de soborno. La promesa, oferta, petición, pago o aceptación de cualquier forma de soborno constituye una violación de la política de nuestra empresa, puede constituir un delito y dará lugar a las medidas disciplinarias correspondientes (incluyendo una posible ruptura de su contrato de trabajo) para el empleado de la empresa en cuestión.

A través de nuestras políticas contra el cohecho y la corrupción:

Nos aseguramos de que todos los empleados y colaboradores de Grupo Layner tengan conocimiento de que está prohibido solicitar, aceptar o proponer, directa o indirectamente, sobornos en el ejercicio de sus obligaciones.

Regulamos el ofrecimiento y la recepción de regalos, viajes y otros gastos, sea cual sea el valor y sometemos a aprobación previa todos los regalos, viajes o gastos de más de UF 2 sobre una base acumulativa por persona en un año natural.

Constituye una violación de la política de Grupo Layner, y las leyes aplicables pueden considerarlo un delito, el hecho de que cualquier empleado de Grupo Layner solicite o acepte, directa o indirectamente, sobornos de cualquier forma (dinero, regalos, servicios u otro tipo de beneficio) inducir a dicho empleado a hacer algo que no debiera, o inducir a dicho empleado a no hacer algo que debiera, en el ejercicio de sus obligaciones en Grupo Layner.

Constituye una violación de la política de Grupo Layner, y las leyes aplicables pueden considerarlo un delito, el hecho de que cualquier empleado de Grupo Layner prometa u ofrezca, directa o indirectamente, en el ejercicio de sus obligaciones, cualquier forma de soborno (dinero, regalos, servicios u otro beneficio) a cualquier persona con vistas a inducirla a hacer o no hacer algo en el ámbito de su trabajo o posición, o favorecido por estos últimos.

Relaciones comerciales con proveedores, intermediarios y subcontratistas

A través de nuestras políticas y procedimientos contra el cohecho y la corrupción:

Vigilamos la selección y el comportamiento ético de nuestros socios: intermediarios, subcontratistas, agentes y principales proveedores.

Exigimos que nuestros socios cumplan estrictamente con las leyes y normativas nacionales e internacionales contra el cohecho y la corrupción y tratamos de asegurarnos de que no se realicen pagos indebidos a través de intermediarios, subcontratistas, agentes o proveedores. Llevamos a cabo nuestra política de compras de manera imparcial y transparente.

Garantizamos transparencia en la información

Cumplimos con transmitir información detallada y comprensible. Nos comunicamos de manera honesta, transparente y veraz. Transmitimos la información de manera oportuna a todos nuestros grupos de interés, dando cumplimiento a la regulación que existe sobre publicaciones. Mantenemos la información financiera y los libros y registros contables en orden y al día.

Señalamos las características de nuestros productos ajustándonos a la realidad, y sin incluir mensajes engañosos.

Hacemos un uso diligente de los activos y somos responsables de su cuidado

Preservamos, protegemos y hacemos un uso responsable de los activos de la empresa, como herramientas de trabajo y para fines exclusivamente laborales. Debemos actuar con debida diligencia y cuidar los activos que se nos confían e informar cualquier conducta deshonestas que los ponga en peligro.

Actuamos acorde a información fidedigna

Comprobamos la información de la que nos servimos, asegurándonos de que provenga de una fuente confiable, y brindamos la información de la misma forma, actuando acorde a la debida diligencia.

COMPROMISO

Construimos y mantenemos relaciones de largo plazo con nuestros clientes y proveedores. Actuamos con responsabilidad en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, manteniendo altos estándares ambientales y de seguridad.

De acuerdo con los siguientes lineamientos:

Cumplimos con nuestros objetivos

Prevalecemos los objetivos de la empresa sobre los objetivos individuales. Estamos convencidos que nuestros objetivos tendrán importancia en la medida en que contribuyan al logro de los objetivos generales de la empresa.

Trabajamos responsablemente

Sabemos que nuestro trabajo es el bien máspreciado que tiene la empresa, por eso cumplimos plenamente con nuestros deberes actuando con la debida diligencia que el cargo conlleva, respetando el horario que se nos ha establecido para desarrollar las labores encargadas. Aprovechamos al máximo el tiempo reafirmando nuestro compromiso con la excelencia y la calidad.

Somos consecuentes en nuestro accionar

Cumplimos lo que ofrecemos. Somos consecuentes en nuestro comportamiento diario frente a nuestros grupos de interés. El cliente y proveedor conoce nuestra trayectoria y los principios que rigen nuestro accionar.

Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, siendo social y ambientalmente responsables

Somos conscientes de que somos agentes sociales de cambio y vivimos de acuerdo con ello, demostrando diariamente nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.

En nuestras labores diarias evidenciamos nuestro compromiso con el ambiente, actuando de acuerdo con nuestro enfoque preventivo. Nos regimos por sistemas de gestión de recursos y residuos ceñidos a estándares de alta calidad que reducen los impactos que pudiesen generar nuestras actividades en el medio ambiente.

Confidencialidad

Garantizamos la seguridad de la información confidencial propia o de terceros que manejamos. Nos comprometemos a mantener protegida la información privilegiada y reservada que se nos confía.

Imagen y reputación

Conocemos que la imagen y reputación de la empresa es un activo muypreciado, que debemos proteger y preservar. Nuestra actuación en el ámbito tanto profesional como personal (en la oficina, en las reuniones con clientes y proveedores, en los eventos sociales, en nuestra relación con el Gobierno y las comunidades, etc.) supone un comportamiento correcto e inobjetable, sustentada en los valores que compartimos.

EQUIDAD

Mantenemos un trato justo, igualitario y respetuoso con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y demás grupos de interés, sin privilegio ni discriminación. Nuestras decisiones se sustentan en la equidad, buscando que todos ganemos en la relación. Tratamos a los demás como queremos ser tratados.

De acuerdo con los siguientes lineamientos:

Respetamos a los demás

Reconocemos la diversidad y la respetamos, rechazando todo trato discriminatorio. Por ello tratamos con equidad a todas las personas, sin importar su procedencia étnica, condición social, nacionalidad, religión, opinión política, edad, discapacidad, vida personal, estado de salud, etc.; respetando los derechos humanos.

De igual manera, propiciamos un ambiente laboral libre de hostigamiento y acoso. Las conductas abusivas, hostiles y ofensivas, el trabajo forzoso, obligatorio, de menores de edad, o algún otro acto que atente contra el bienestar de las demás personas, no son aceptadas.

Garantizamos la igualdad de oportunidades

Contamos con las mismas oportunidades laborales en base a nuestro esfuerzo y desarrollo personal. Las capacitaciones y líneas de carrera se determinan según nuestro desempeño, los roles y funciones asignadas y las posibilidades de ejecución.

Nos relacionamos con nuestros grupos de interés

Creamos relaciones confiables y permanentes en el tiempo con nuestros grupos de interés bajo una perspectiva de crecimiento mutuo. Nos basamos en el trato justo, leal y transparente, respetando a nuestros clientes, proveedores y demás grupos de interés.

La calidad de nuestros servicios y productos, así como el precio y tiempo de entrega, son los criterios que priorizamos en la relación con nuestros clientes, así como en la selección de nuestros proveedores, sin aceptar retribuciones que trasciendan la relación comercial.

Las decisiones de compra deberán tomarse basadas solamente en los mejores intereses de la empresa bajo condiciones de apertura y libre competencia. Los proveedores obtendrán la preferencia de la empresa en base a la calidad y condiciones propuestas de los productos o servicios que ofrecen.

RESPECTO A LA PERSONA

Grupo Layner garantiza ambientes seguros de trabajo y promueve el desarrollo integral, tanto en el ámbito profesional como personal, en la búsqueda de la innovación y excelencia.

De acuerdo con los siguientes lineamientos:

Aseguramos un óptimo clima laboral

Es responsabilidad de la empresa asegurar un óptimo clima laboral para los colaboradores. Por ello, se mantienen relaciones armoniosas, basadas en el respeto mutuo, la solidaridad, la colaboración y el compañerismo. De igual forma, animamos a todos nuestros colaboradores a actuar de la misma manera en el ámbito profesional y personal en el que se desempeñan.

Promovemos nuestro desarrollo profesional y personal

Estamos comprometidos con la mejora continua. Participamos activamente de los distintos programas con el objetivo de desarrollar nuevas capacidades y habilidades que nos permitan continuar desarrollándonos profesional y personalmente.

Garantizamos salud y seguridad en el trabajo

Promovemos la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. Es nuestra responsabilidad mantener un ambiente laboral confiable y seguro, para lo cual se nos brinda todas las facilidades.

Somos responsables de prevenir, parar y reportar cualquier práctica insegura o accidente que tenga lugar en nuestras instalaciones. La seguridad tiene prioridad ante cualquier acción o amenaza que altere el buen funcionamiento de las labores o ponga en riesgo y peligro a los colaboradores y a los visitantes.

Libertad de opinión y participación

Contamos con libertad para expresar nuestras opiniones y participar en diversas actividades personales, sean estas de carácter social, económico o político.

VOCACIÓN DE SERVICIO

Grupo Layner entrega su máximo esfuerzo para brindar el mejor servicio a nuestros clientes internos y externos. Todas nuestras acciones están centradas en satisfacer sus necesidades, al cumplir con los requerimientos y las exigencias de sus expectativas.

En base a los siguientes lineamientos:

Mantenemos relaciones de largo plazo

Mantenemos relaciones comerciales de largo plazo con nuestros clientes, basadas en la excelencia del servicio y la venta de productos de calidad a precio justo. Llevamos a cabo todos nuestros negocios con seriedad, equidad, transparencia y honestidad.

Buscamos la satisfacción total de nuestros clientes

Nuestra actuación está enfocada en la satisfacción total del cliente, pues independientemente del área en la que trabajemos o las funciones que desempeñamos, todos tenemos siempre a un cliente a quien atender.

Brindamos la mejor atención a los clientes

Brindamos un servicio eficiente y de calidad. Atendemos sus reclamos en forma diligente y justa, reconociendo su derecho a exigir aquello que se le ha ofrecido. Actuamos en forma proactiva y eficiente para asegurarle a nuestros clientes la rápida y oportuna atención de sus requerimientos.

Transparencia de la información

Garantizamos la transparencia de la información por medio de los diferentes canales de comunicación que ponemos a su disposición. Protegemos toda información referida a nuestros clientes internos y externos, garantizando la discreción y la confidencialidad, manteniéndola en estricta reserva como si se tratara de una información propia.

TRABAJO EN EQUIPO

Creemos en el trabajo en equipo como una herramienta que mejora nuestras capacidades y una forma de aprendizaje y desarrollo.

Realizamos un adecuado TRABAJO EN EQUIPO cuando

Promovemos el trabajo en conjunto

Fomentamos el trabajo en equipo como una herramienta que aporta en la mejora de nuestras capacidades individuales, al brindarnos aprendizajes colectivos, el intercambio de conocimientos y experiencias y la especialización del trabajo individual compartida en forma grupal.

Todos pertenecemos a la empresa y tenemos una misma meta

Promovemos el trabajo colectivo y la colaboración con nuestros pares dentro de la misma empresa subsidiaria y en forma corporativa, como un medio eficaz para alcanzar los objetivos generales de la empresa, de manera más eficiente y con altos estándares de calidad.

EXCELENCIA E INNOVACIÓN

Estimulamos el logro de la excelencia en el desarrollo de todas nuestras actividades, respondiendo siempre a altos y exigentes estándares. Nos caracteriza una gran capacidad para adaptarnos a los retos y cambios y una actitud de excelencia e innovadora, que nos permite identificar nuevas oportunidades y escenarios para ofrecer soluciones adecuadas a la realidad cambiante.

Basada en los siguientes principios:

Buscamos la mejora continua

En Grupo Layner, trabajamos con un enfoque de mejora continua apoyados en nuestra herramientas de gestión y certificaciones internacionales.

Innovación permanente

Nuestra actitud innovadora busca fortalecer las relaciones de largo plazo con todos nuestros grupos de interés. Por ello, siempre buscamos formas de perfeccionar nuestra oferta de servicios y la satisfacción de nuestros clientes.

Promovemos una cultura de calidad

La calidad y excelencia son estándares en los que enmarcamos todas nuestras acciones, buscando la generación de valor en la relación con todos nuestros grupos de interés.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA

La aplicación de los principios éticos en todos los ámbitos de nuestra actividad comercial y la puesta en práctica de nuestros valores son primordiales para causar un impacto positivo en nuestros grupos de interés.

Conocemos y respetamos las normas de este Código de Ética y fomentamos que todos aquellos que se relacionan con nosotros asuman este mismo compromiso.

Se establece como canal de denuncias el correo electrónico: brojas@layner.cl

Asumimos nuestras responsabilidades

La ética está inmersa en nuestra cultura organizativa. Resolvemos nuestros dilemas éticos revisando el Código de Ética, confiando en nuestros valores y buen juicio. Si eso no es suficiente, como colaboradores nuestros jefes/superiores/líderes siempre estarán con las puertas abiertas para recibir cualquier inquietud al respecto.

Es nuestra responsabilidad reportar cualquier falta ética (actuando en contra de nuestros valores éticos y del Código de Ética) utilizando los mecanismos implementados para tales fines.

Durante el proceso de investigación, es nuestra responsabilidad guardar reserva de los hechos.

Aplicamos medidas disciplinarias y sanciones

Conocemos las normas que conforman nuestro Código de Ética y demás disposiciones, que son de cumplimiento obligatorio. Es de nuestro conocimiento aplicar medidas disciplinarias y sancionar a los trabajadores que incumplan las normas de conducta señaladas en este código, incluyendo su posible separación, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

En el caso en que un director o gerente se vea envuelto en un caso de infracción al Código de Ética, será el propio directorio, sin la presencia del denunciado, quien le aplicará la sanción correspondiente.

DEFINICIONES

Activos de la empresa

Los activos son todos los bienes que posee la empresa, sean estos materiales o inmateriales, de los cuales nos servimos para desempeñar nuestras funciones y alcanzar con éxito nuestros objetivos. Ejemplos de activos son: locales u oficinas, vehículos, computadoras, teléfonos, útiles de escritorio, inventario, correo electrónico, internet, propiedad intelectual, información, imagen, reputación y demás intangibles, entre otros.

Conducta fraudulenta o deshonesta

Es aquella conducta que resulta contraria a la ley y a lo dispuesto en este código. Una conducta fraudulenta o deshonesta busca un beneficio personal o de tercero. Ejemplos de una conducta fraudulenta o deshonesta son: transmitir información falsa, ficticia o engañosa, o dejar de informar respecto a hechos importantes o hacer falsas afirmaciones sobre las ofertas de los competidores o sobre las características de los productos que comercializamos.

Conflicto de interés

Los gerentes y colaboradores actuarán con lealtad, independencia, transparencia, imparcialidad y un alto contenido ético en el desempeño de sus actividades, evitando que se produzcan conflictos reales o aparentes entre sus propios intereses y los de la empresa. Existe conflicto cuando un gerente o colaborador tienen intereses propios o representan intereses de terceros que pueden interferir o ser contrarios a los intereses de la empresa, o que influyan sobre la independencia de sus decisiones, o que lo lleven a mostrar preferencias no justificadas, o a actuar de manera parcializada y no objetiva en perjuicio de ésta. De encontrarse en esta situación, el gerente o colaborador que presenta este conflicto deberá alejarse (inhibirse) de cualquier decisión o actividad relacionada directa o indirectamente con el tema.

Debida diligencia

Es la investigación exhaustiva que debemos realizar durante la obtención y comprobación de la información utilizada para el desarrollo de nuestro negocio, especialmente aquella de carácter comercial, financiero y legal; y el cuidado que debemos tener en nuestra actuación laboral y el uso de los activos de la empresa.

DEFINICIONES

Grupos de interés

Los grupos de interés son aquellos grupos de la sociedad con los que nos relacionamos o en los que generamos un impacto: colaboradores, accionistas, proveedores, clientes, gobierno, comunidad y medio ambiente.

Se busca que la empresa contribuya con éstos dentro de su ámbito de operación y que no los impacte negativamente. Se alienta a que los colaboradores desarrollen actividades en sus comunidades, contribuyan con las instancias gubernamentales cuando se solicite su participación y se relacionen adecuadamente con el medio ambiente.

Información Confidencial

Es aquella información que podría beneficiar a algún inversionista o a un competidor si se llegara a poner en conocimiento de éstos, perjudicando seriamente a la empresa si se hiciera pública. Esta información es considerada un bien valioso para la empresa. Las gerencias y colaboradores no revelarán información confidencial a personas no autorizadas dentro o fuera de la empresa, salvo que cuente con la autorización correspondiente.

La información confidencial obtenida de clientes, proveedores y otros en general, en el curso de las actividades, será mantenida en estricta reserva como si fuese propia.

Libre competencia

Grupo Layner, se identifica con los principios constitucionales de libre mercado. Cree en la libre competencia, en la captación y retención de los clientes a través de la oferta de productos y servicios de calidad, compitiendo de manera justa, leal y transparente en el mercado, bajo criterios de eficiencia y una esmerada atención de los requerimientos y necesidades de los clientes.

Retribuciones que trasciendan la relación comercial

En el desempeño de sus actividades, los gerentes y los colaboradores no deben esperar algún tipo de retribución de parte de los clientes o proveedores, por lo que no aceptarán regalos, favores, invitaciones, comisiones, honorarios, dinero o ingresos de cualquier tipo que trasciendan las reglas de la cortesía y los estándares comerciales.

		CODIGO DE ETICA			
CASA MATRIZ		ERNESTO ALVEAR 366, PUENTE ALTO, SANTIAGO			
ÁREA DE TRABAJO		CASA MATRIZ		CAPACITACIÓN INTERNA	
LUGAR DE REUNIÓN		SALA REUNION 2DO PISO		CAPACITACIÓN EXTERNA	
TEMAS TRATADOS		Definición de Integridad y Compliance Riesgos Asociados Investigaciones Internas Consecuencias del Incumplimiento Políticas y Procedimientos Internos Rol y Responsabilidades		CHARLA ESPECIFICA	
				CHARLA OPERACIONAL	
				REINSTRUCCIÓN	
				REUNION DE TRABAJO	
				PROCEDIMIENTO	
OBJETIVOS		1.Cumplir con las regulaciones y leyes 2.Prevenir y detectar violaciones 3.Establecer protocolos y procedimientos 4.Promover una cultura de integridad 5.Ofrecer capacitación y educación			
				FECHA: 01-07-2025	
				HORA INICIO: HORA TÉRMINO:	
N°	NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FIRMA		
1.-	Sofia Mallon	ejecutiva			
2.-	Camila Vázquez Palma	Coordinadora Ope.			
3.-	Paxana Abarca	Coordinador 2x2			
4.-	Natalia Arangoiz	Analista de coordinación			
5.-	Miguel Antiveros Carrasquel	Ejecutivo			
6.-	Constanza Alfaro Luzzo	ejecutiva de ATC			
7.-	Valentina Gajardo Perez	Coordinadora			
8.-	Diana Gomez Aldana	Coordinadora			
9.-	Nicole de la Fuente E.	Ejecutiva ATC.			
10.-	Yennifer Herrera Lara	Supervisora Operai			
11.-	Barbara Garcia Cortés	Jefe Operaciones Logis			
12.-	CLAUDIO HERNÁNDEZ C.	Analista Fact. y Cobranza			
13.-	Bruno Rojas C	CEPENO CEPENO			
14.-	Romina Ortega Lizama	Gestión de Personas			
15.-	Germán Arzaga Orellana	Jefe Gestión de Personas			
16.-	Margaret Varas	Recepcionista			
17.-	Paula Bravo P	D. Ejecutiva			

[illegible]

CODIGO DE ETICA - GRUPO LAYNER

Externo

Recibidos x



Resumir este correo



Prevención Grupo Más Gestión <prevencion@grupomasgestion.cl>

8 may 2025, 15:19



para mí, ADRIANAMUNOZSAZO, ALEXANDER.LEPE, AMARAPOLA, ASR171, ANDREA.NORAMBUENA22, ANGIE.E.ABARCA, BARBARA.GARCIA92, Cid, CAMIVP1992, caconstanzo, COSTANTOCARLANGA, CESGUTIERREZZ, CAHC_7, acony4876, TOLITA1985, CRISTOPHERSDIAZ, DANIELAC

Estimados/as,

Junto con saludar, mediante el presente correo le hacemos llegar documento del Código de Ética de Grupo Layner, el cual establece los principios y valores que orientan el comportamiento de todos quienes formamos parte de esta organización.

Este documento refuerza nuestro compromiso con la integridad, la equidad, el respeto, la excelencia, la innovación, el trabajo en equipo y la vocación de servicio, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestra empresa y la construcción de relaciones de confianza con nuestros grupos de interés.

Les invitamos a leerlo con atención y a tenerlo como referencia constante en el ejercicio de sus funciones.

Quedamos atentos a cualquier consulta que puedan tener al respecto.

Saludos cordiales,

Francisca Morales

Ing. Prevención de Riesgos



+56 9 3376 2774
prevencion@grupomasgestion.cl
www.grupomasgestion.cl
Ernesto Alvear 366, Puente Alto

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 1 de 10

Grupo Layner es una organización que orienta su quehacer en los ámbitos del outsourcing de recursos humanos y pago de sueldos, buscando un nivel de excelencia en sus resultados, permanentemente.

De forma constante se encuentra implementando las mejores prácticas nacionales e internacionales, además de contar con profesionales competentes y de alto compromiso en la entrega de sus conocimientos y experiencias.

Estamos comprometidos a realizar nuestros negocios con los mayores estándares de integridad y responsabilidad con especial énfasis en prevenir cualquier tipo de soborno público o privado en nuestra organización.

Esta política demuestra nuestro compromiso de responsabilidad corporativa, ayuda a promover una cultura corporativa ética y aumenta la confianza entre las partes interesadas externas sobre la manera de hacer negocios y calidad de los productos.

La Alta Dirección, en su interés de promover la mejora continua, adquiere un compromiso voluntario en materias de Gestión de Calidad, y Prohibición del Soborno, basado en la norma ISO 37001, es por ello que se han decidido los siguientes lineamientos:

1. Velar por el cumplimiento de los requisitos del cliente, partes interesadas pertinentes, legales y reglamentarios aplicables, y aquellos que se someten voluntariamente relacionados con la calidad y prevención del soborno, que promuevan las mejores prácticas en la industria.
2. Identificar, evaluar y controlar los riesgos de nuestros procesos de manera integral, implementando acciones correctivas.
3. Cualquier Empleado, Directivo y/o Contratista de la Compañía que sospeche o tenga conocimiento de cualquier conducta de corrupción o soborno deberá reportar dicha conducta y denunciar a la Dirección de la Empresa. El Comité de Cumplimiento responderá apropiadamente a los reportes y sugerirá las acciones según lo establecido en el Régimen Sancionatorio, establecidos en sistema antisoborno.
4. Abstenerse de recibir o realizar donaciones que no tengan un fin lícito o sobre las cuales exista la sospecha que servirán para encubrir conductas de corrupción o soborno o para obtener ventajas en los negocios.
5. Proteger a los funcionarios que de buena fe denuncien una violación de la Política, o la realización de cualquier conducta de corrupción o soborno, a través del resguardo de su identidad en caso de que lo desee.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 2 de 10

1 Introducción

La Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 58/4, de 31 de octubre de 2003, aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, base del desarrollo e implantación de políticas anticorrupción, tanto a nivel público como en la empresa privada.

El soborno es una forma de corrupción que supone una amenaza que obstaculiza el desarrollo del mercado y distorsiona la realidad de una leal competencia que ha de existir entre los distintos operadores. Los gobiernos no pueden luchar por sí solos frente a esta amenaza, sino que necesitan la plena colaboración de las empresas y entidades privadas como aliadas indispensables.

Es indispensable que las empresas y entidades privadas establezcan políticas detalladas para áreas de riesgo particulares, pues la frontera entre las prácticas legales y las corruptas pueden estar difuminadas, lo que hace que existan muchas zonas grises que han de ser reguladas para trazar los límites entre las prácticas legítimas y las ilegítimas.

2 Objetivo

Grupo Layner se compromete con los valores y objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y aprueba la presente Política Antisoborno como iniciativa de lucha contra posibles comportamientos fraudulentos y conductas contrarias a las normativas y leyes vigentes en materia de antisoborno en los países donde se establecen relaciones de negocio.

Así, la empresa se compromete a mantener una posición de tolerancia cero; frente al soborno en todas sus formas, lo que representa una forma de proteger su reputación.

La presente *Política Antisoborno* forma parte del Sistema de Gestión Antisoborno establecido por Grupo Layner y se debe considerar de forma exhaustiva para el cumplimiento de los objetivos antisoborno establecidos por la organización.

3 Referencias normativas

1. ISO 37001:2016 - Sistemas de Gestión Antisoborno - Requisitos con orientación para su uso. Edición 2017-05.
2. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2005.
3. Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de 1999.
4. Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
5. Normativas y leyes incluidas en el análisis de contexto realizado por Grupo Layner.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 3 de 10

4 Definiciones

4.1 Soborno

La norma ISO 37001:2016 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno define **soborno** como aquella "oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona".

Es decir, se puede entender como soborno el dar o recibir por parte de una persona algo de valor (usualmente dinero, un regalo, préstamo, recompensa, favor, comisión o entretenimiento), como una inducción o recompensa inapropiados para la obtención de negocios o cualquier otro beneficio. El soborno puede tener lugar en el sector público (por ejemplo, sobornar a un funcionario) o en el sector privado (por ejemplo, sobornar a un empleado de un cliente o a un socio de negocios). El soborno puede tener lugar cuando se hace un pago inapropiado por parte de o a través de un tercero.

4.2 Tolerancia cero

Grupo Layner no tiene tolerancia alguna ante ningún tipo de soborno, lo cual significa que todo incidente sospechoso de soborno se investigará y cualquier comportamiento indebido puede dar lugar a medidas disciplinarias para el personal de la organización, incluida el despido en casos graves, denuncias penales, la rescisión del contrato u otras sanciones en el caso de servicios profesionales, socios, proveedores o incluso clientes.

5 Alcance y audiencia

Esta Política debe ser conocida y aplicada por todo integrante de Grupo Layner, incluyendo sus socios/accionistas, miembros de la Dirección y todo el personal (en cualquier forma de contratación), quienes deberán asegurarse de no involucrarse de ninguna manera en actividades de soborno, así como comprometerse a entender, aceptar y aplicar la Política descrita en este documento.

La Política Antisoborno es comunicada a los clientes, proveedores (incluyendo servicios profesionales) y socios de negocio de la organización de forma que sea contemplada y respetada por los mismos en el marco de las actividades que involucren las relaciones de negocio existentes con Grupo Layner.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 4 de 10

6 Nuestra Política

6.1 Consideraciones generales

Anualmente, Grupo Layner establece objetivos para su Sistema de Gestión Antisoborno y planifica acciones para lograrlos, involucrando a todas las partes que sean requeridas y exigiendo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que apliquen, u otros que considere obligatorios. Dentro de estos requisitos está el cumplimiento de la presente Política.

Con la finalidad de prevenir, detectar y enfrentarse al soborno en las formas antes descritas, Grupo Layner regula una serie de prestaciones y atenciones que podrían ser catalogadas como soborno en caso de no regularse y/o limitarse. Éstas se enumeran en los puntos que prosiguen.

6.2 Pagos de facilitación

Se entienden como pagos de facilitación aquellos pagos pequeños, no oficiales e impropios que se hacen a un funcionario para obtener o agilizar un trámite de rutina o necesario para la actividad.

Los pagos de facilitación pueden ser entregados a funcionarios para obtener licencias, permisos, certificados y otros tipos de servicios públicos, pero también a proveedores de servicios comerciales (como proveedores de electricidad o de gas).

Por funcionario público o funcionario se ha de entender "toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial, por designación, elección o como sucesor, o cualquier persona que ejerza una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o cualquier funcionario o agente de una organización pública local o internacional, o cualquier candidato a un cargo público".

Estos **pagos de facilitación son sobornos**; están prohibidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, por lo tanto, **prohibidos por la presente Política**.

Excepción a la prohibición: En el hipotético caso de que la solicitud de un pago de facilitación vaya acompañada de una amenaza a la seguridad o bienestar del empleado o su familia y allegados, es decir, que estemos ante una extorsión, se podrá permitir que se realice dicho pago para evitar un daño grave, siempre que dicha amenaza y el miedo a un peligro inminente puedan ser demostrados.

¿Qué hacer en caso de enfrentarse a una demanda de pago?

En el caso de que el personal de Grupo Layner se enfrente a una demanda de pago, habrá de actuar de la siguiente manera, dependiendo de si estamos ante un pago de facilitación o ante una extorsión:

- Pago de facilitación: Si se recibe una demanda de pago se habrá de solicitar prueba de la legitimidad y un recibo oficial de este. En caso de que se deniegue, no se debe realizar el pago.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 5 de 10

- Pago de extorsión: Si la demanda de pago conlleva una amenaza, el afectado podrá poner el hecho en conocimiento de la organización con el fin de recabar su apoyo, protección y respaldo en caso de ser necesario realizar el pago, si se encuentra en riesgo su salud, seguridad o libertad, o la de otro.

Este pago habrá de quedar registrado en las cuentas de la organización y se debe adjuntar un breve informe de investigación del hecho.

En su caso o si es requerido por la ley, se habrá de informar igualmente a las autoridades pertinentes.

6.3 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares

Los regalos y las invitaciones comerciales, así como donaciones o beneficios de una escala razonable se utilizan para reforzar las relaciones de trabajo entre asociados comerciales o en beneficio de la comunidad.

Estas prestaciones pueden ser apropiadas en ciertas circunstancias o ser socialmente aceptables en determinadas culturas o, incluso, prueba de actividades de Responsabilidad Social (RS).

También puede ser apropiado aceptar u ofrecer atenciones que incluyan viajes a eventos comerciales con las personas con quienes tenemos relaciones de negocios. Sin embargo, si los ofrecimientos de regalos, invitaciones o viajes son frecuentes o tienen un valor considerable, pueden crear la impresión, o la realidad, de un conflicto de intereses o un pago ilícito, es decir, un soborno.

Por ello, la presente Política establece mecanismos de control para evitar tanto como sea posible que estas prestaciones puedan percibirse como un soborno.

6.3.1 Regalos, entretenimiento y hospitalidad

Son regalos, ventajas o beneficios tales como entrega a título gratuito de productos propios o de terceros, entrega de entradas o invitaciones para asistir a actividades de tipo cultural, de ocio o deportivas.

Gastos de este tipo son, en principio, legítimos. Si bien se trata de una práctica extendida, Grupo Layner los regula en la presente Política, para que no sean utilizados de forma indebida ni puedan resultar una práctica de soborno.

Los regalos y la hospitalidad deben cumplir una serie de requisitos que los regulan:

(a) Control del grado y la frecuencia de regalos y hospitalidad

- **En el ámbito privado o público se permiten regalos y atenciones en las siguientes circunstancias:**
 1. Se podrá realizar o recibir regalos de valor modesto, tales como tazas, lapiceros o camisetas, o con valor simbólico, tales como trofeos o placas en reconocimiento.
 2. En ningún caso se podrá ofrecer o aceptar dinero en efectivo o equivalente (vales o tarjetas regalo).

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 6 de 10

3. Únicamente se podrá ofrecer o aceptar regalos u otro tipo de atenciones que no vulneren la legalidad vigente ni estén prohibidos en el marco de un contrato vigente; teniendo en cuenta que el valor no supere el importe de UF 2 (Dos Unidades de Fomento) para la misma persona en el periodo de un año.
4. No se podrá aceptar o realizar regalos o invitaciones de/a una misma persona más de 3 veces al año.
5. Se habrá de respetar en todo momento la Procedimiento de Regalos de las Organizaciones con las que tenemos relaciones de negocios.
6. No se aceptarán u ofrecerán regalos hechos en forma de servicios o beneficios (por ejemplo, promesas de empleo).
7. No se debe realizar o aceptar regalos durante o inmediatamente después de la negociación de un contrato.
8. No se debe aceptar u ofrecer regalos a aquellas personas que participen directamente en la adjudicación de contratos, aprobación de certificados, u otros.
9. No deben resultar en un problema si se hace público este regalo.

(b) Cuando los regalos y actos de hospitalidad superen el valor o la frecuencia establecidos se habrá de requerir la aprobación previa de Dirección, así como que sean documentados o registrados en el Sistema de Gestión de Grupo Layner. Estos registros serán públicos a toda la organización.

6.3.2 Invitaciones y otros gastos de promoción

Las invitaciones de negocios pueden desempeñar un rol importante para reforzar las relaciones de trabajo entre asociados e implementar una Política comercial efectiva, por lo que este tipo de gastos se permite, siempre y cuando:

- Estén relacionados con un fin comercial legítimo de la empresa.
- No se hagan de manera que se pueda percibir o interpretar como un soborno.
- Sean infrecuentes, no exista más de uno en el transcurso de dos años.
- Se lleven a cabo en un lugar apropiado para negocios.
- Sean apropiados en el contexto de una relación de negocios.

Por otro lado, quedan prohibidas:

- Invitaciones excesivas en el contexto de la ocasión comercial.
- Invitaciones que incluyan comportamiento obsceno o inapropiado.
- Invitaciones explícitamente prohibidas por ley.
- Invitaciones explícitamente prohibidas por el cliente o proveedor.
- Invitaciones explícitamente prohibidas en el marco del contrato.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 7 de 10

6.3.3 Viajes

En relación con viajes cuyos costos totales o parciales sean asumidos por Grupo Layner, se admiten los siguientes:

- En el marco de un proyecto, se podrá solicitar a funcionarios de los organismos implicados, que se desplacen a Santiago de Chile, sede de Grupo Layner, cuando sea necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.
- En el marco de eventos o presentaciones organizadas por Grupo Layner en Santiago de Chile u otra locación, se podrá cursar invitación a funcionarios para asistir.
- Los costos asumidos, ya sean totales o parciales, deberán ser aprobados previamente por la Función de Cumplimiento Antisoborno de Grupo Layner.
- Se restringe estos pagos a los viajes, alojamiento y manutención necesarios, directamente asociados con un itinerario de viaje razonable.
- Se prohíbe el pago de los gastos que no se restrinjan a los arriba mencionados, por lo que se excluyen expresamente pagos relacionados con actividades que puedan considerarse de ocio.
- Se prohíbe el pago de los gastos de los miembros de la familia o amigos.
- Se prohíbe el pago de los gastos de vacaciones o de recreo.

6.3.4 Contribuciones políticas

Grupo Layner no realiza contribuciones políticas de ningún tipo. Por este motivo, queda terminantemente prohibido efectuar cualquier tipo de donación, ya sea financiera o de otra especie, en nombre de la empresa a partidos políticos, funcionarios de los partidos, candidatos, personas involucradas en la Política u organizaciones que mantengan relaciones estrechas con un partido político.

6.3.5 Donaciones de caridad y patrocinios

Se entiende como donaciones de caridad cualquier aportación económica u objeto de valor que sea donado para apoyar causas o actividades filantrópicas en el área deportiva, del arte, la cultura o la educación. Por otra parte, los patrocinios están enfocados al apoyo de actividades, actos o eventos, lo cual concede derechos y beneficios al patrocinador. Es decir, Grupo Layner podrá usar el nombre del beneficiario y publicitar esta colaboración, y a la inversa.

El riesgo de las donaciones de caridad y los patrocinios es que pueden ser usados para generar una ventaja indebida o como subterfugio para un acto de soborno o corrupción en general.

Grupo Layner consiente la realización de donaciones de caridad que se organicen por su propia iniciativa o a iniciativa de sus empleados. El objetivo es colaborar con instituciones benéficas o con gran proyección social, de forma totalmente desinteresada y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 8 de 10

- Efectuarse en el marco legal.
- No implicar un conflicto de intereses con las actividades de la empresa.
- Dejar el correspondiente registro en el Sistema de Gestión de Grupo Layner agregando la fecha y los artículos u objetos donados.
- No ser realizadas para asegurar un negocio inapropiado u obtener una ventaja indebida.
- No contravenir ningún punto de los establecidos en esta Política.
- Cuando se lleve a cabo la donación de dinero, se dejará constancia cumpliendo una serie de requisitos:
- Quedará constancia de la aprobación y realización del pago.
- Se divulgará la donación en medios propios y medios del beneficiario.
- Se evitará hacer una donación en el caso de que coincida en el tiempo con la negociación de un contrato entre las partes.

6.3.6 Registros

Todos los gastos arriba enumerados y regulados deberán ser registrados, de manera que quede evidencia en el Sistema de Gestión de Grupo Layner que pueda ser requerida por auditorías, órganos judiciales y demás autoridades.

6.4 Socios de negocio, proveedores, agentes e intermediarios

A todos los proveedores externos de materiales, productos y servicios, que proporcionan productos clave se les aplica el procedimiento de gestión que proveedores de Grupo Layner, según el cual pueden pasar a integrar el registro de proveedores.

Grupo Layner exigirá a sus agentes, intermediarios y socios de negocios que se comprometan a prevenir el soborno por, en nombre de o en beneficio del socio de negocios, en relación con la transacción, proyecto, actividad o relación correspondiente vinculada a la organización.

La empresa pondrá fin a la relación con el proveedor, socio de negocios, agente o intermediario en caso de soborno por parte de o en nombre de o en beneficio del socio de negocios en relación con la transacción, proyecto, actividad o relación correspondiente.

Ningún colaborador de Grupo Layner podrá contratar a personas o empresas de las que se sospeche que puedan estar o haber estado involucradas en actos de soborno.

No obstante, si se diera el caso de que fuera ineludible dicha contratación aun cuando constaran precedentes de soborno en la persona o empresa o entidad implicada, Grupo Layner dejaría constancia de los motivos de dicha decisión.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 9 de 10

6.5 Debida Diligencia

Grupo Layner aplica, en sus procedimientos de selección y contratación de personal, medidas diligentes para prevenir la incorporación de personas que puedan resultar conflictivas en relación a las prácticas que se buscan eliminar y evitar con esta Política. Así, en los procedimientos de selección y contratación se establecen los lineamientos de actuación y los controles para aplicar sobre el personal candidato y las incorporaciones, con la finalidad de prevenir un posible soborno.

Para el caso de los socios de negocio también se aplican procedimientos de debida diligencia y en base a los resultados de dichos procesos se definen ciertos controles (dependiendo del riesgo analizado para cada uno de ellos y del tipo de relación que se establezca) que permiten minimizar los índices de riesgos de soborno.

6.6 Conflicto de intereses

Por otro lado, se regulan expresamente en la presente Política las posibles situaciones de conflicto de intereses.

Existirá conflicto de intereses cuando un miembro de Grupo Layner tenga intereses profesionales, personales o privados que se desvíen de los intereses que se esperen de él cuando esté representando a la empresa, es decir, cuando los intereses de la persona estén en conflicto con los de Grupo Layner.

Puede suceder que un representante de la empresa se vea tentado de privilegiar sus intereses privados por encima de los de la empresa y tomar decisiones que no representen lo mejor para Grupo Layner.

No obstante, es de subrayar que los conflictos de intereses ocurren en todas las organizaciones, pero no son negativos per se, por lo que se regulan igualmente en la presente Política para evitar que actuaciones legales y beneficiosas para Grupo Layner sean malinterpretadas.

Para evitar que ciertas situaciones puedan ser malinterpretadas y arrojen dudas sobre la objetividad de una decisión particular, se habrá de guardar evidencia de estas situaciones, comunicarlas y documentarlas.

Por ello, para evitar que ciertas situaciones deriven en conflicto de interés o no ofrezcan suficiente transparencia, los empleados y directivos habrán de registrar y comunicar la Función de Cumplimiento Antisoborno:

- Los regalos, los beneficios y la hospitalidad recibidos: el empleado podría tomar decisiones a favor de la parte que le dio algún tipo de cortesía profesional.
- Los nombramientos externos de los que sea beneficiado: un representante de la empresa que sea nombrado igualmente en otra entidad podrá estar tentado de renunciar a ciertas ventajas en beneficio de una de las dos (o más) organizaciones.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 10 de 10

- Las inversiones financieras realizadas en empresas con las que Grupo Layner mantenga o pueda mantener relaciones: el interesado podría favorecer las relaciones comerciales con estas empresas por encima de otros proveedores más cualificados durante una licitación.
- El ofrecimiento de empleo a familiares: puede llevar a conflictos de intereses cuando se favorezca a familiares o conocidos cercanos por encima de otras personas más cualificadas para un determinado puesto. Estas situaciones pueden derivar en favoritismo (nepotismo) y, por lo tanto, en consecuencias negativas para Grupo Layner.
- La contratación de funcionarios públicos: aunque sea legítimo que Grupo Layner se beneficie de la experiencia y el conocimiento de exfuncionarios o actuales funcionarios públicos, su contratación deberá ser supervisada estrechamente, pues puede crear la percepción de que se haya obtenido una ventaja indebida usando información privilegiada.

Cuando sea detectada una situación de conflicto de interés que pueda resultar perjudicial para Grupo Layner, será evaluada por la persona que desempeña la Función de Cumplimiento Antisoborno, que buscará la solución en aras de evitar la materialización. Podrá tomar alguna de las siguientes decisiones:

- No autorizar que un miembro del personal directivo acepte un nombramiento externo adicional en una empresa que ponga sus intereses personales e institucionales en conflicto.
- Retirar a la persona que provoca el conflicto de intereses de la situación particular.
- Si no es posible retirar a la persona de la negociación, hacer que un tercero interno o externo valide los términos contractuales negociados y deje constancia de que no resulten perjudiciales para Grupo Layner.

Todas las decisiones que puedan suponer un conflicto de interés en los términos arriba expuestos deberán quedar justificadas y documentadas como evidencia del compromiso de Grupo Layner en la lucha anticorrupción.

7 Revisión y mejora continua

Grupo Layner realizará una verificación o vigilancia regular de esta Política. El proceso de seguimiento y de revisión permitirá:

- Asegurar que los controles establecidos son eficaces y eficientes tanto en su diseño como en utilización mediante el seguimiento de la ejecución de los mismos y los resultados obtenidos.
- Obtener información adicional que se considere necesaria para mejorar la apreciación del riesgo.
- Analizar y obtener conclusiones de los sucesos (incluidos cuasi accidentes), cambios, éxitos y fallos.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 11 de 10

- Detectar los cambios en el contexto interno y externo, incluidos los cambios en los criterios de riesgo y en el propio riesgo, que puedan requerir la revisión de los tratamientos de riesgo y de las prioridades.
- Identificar los riesgos emergentes.
- Comprobar que se lograron los resultados previstos y que los resultados de la apreciación del riesgo se han aplicado adecuadamente.

La Dirección lidera y se compromete a cumplir con los lineamientos de esta Política y los procesos involucrados en el Sistema de Gestión Antisoborno, de forma de lograr su mejora continua, así como alcanzar el cumplimiento de los objetivos antisoborno propuestos.

8 Función de Cumplimiento Antisoborno

Grupo Layner cuenta con la Función de Cumplimiento Antisoborno, cuya principal tarea, entre otras, es el control del correcto desarrollo e implementación de las pautas de conducta establecidas en la presente Política.

Dicha Función velará por el respeto de lo dispuesto en esta Política, tratará los conflictos que puedan surgir relacionados a ella, en coordinación con la Dirección cuando sea requerido, y establecerá planes de acción para solventarlos y salvaguardar los intereses de la empresa.

Por parte de la Dirección de Grupo Layner se le asigna a la persona que desempeñe la Función de Cumplimiento Antisoborno la autoridad e independencia requerida para poder desempeñar eficazmente las responsabilidades de:

- Supervisar el diseño y la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno.
- Realizar las investigaciones que sean necesarias para el Sistema de Gestión Antisoborno en coordinación con la Dirección de Grupo Layner.
- Proporcionar capacitación y orientación al personal sobre el Sistema de Gestión Antisoborno.
- Asegurar que el Sistema de Gestión Antisoborno es conforme con los requisitos de la norma ISO 37001.
- Informar sobre el Sistema de Gestión Antisoborno a la Dirección en intervalos de tiempo establecidos y/o cuando lo considere pertinente para cada situación particular que se presente bajo el contexto de dicho sistema de gestión.

La persona que desempeñe dicha función se debe mantener imparcial en los casos de desempeñarse simultáneamente en otro rol, diferente al de Función de Cumplimiento, dentro de la organización.

9 Incumplimiento. Reporte de sobornos y actividades sospechosas.

Cualquier conocimiento de incumplimiento real o sospechoso de esta Política debe ser reportado a la Dirección de la empresa y/o la Función de Cumplimiento Antisoborno. Asimismo, se promueve que se informe a la empresa sobre aquellas situaciones que puedan suponer una debilidad del sistema para proceder a su corrección o mejora.

	POLITICAS ANTISOBORNO			
	SEGÚN NORMA ISO 37001:2016			
	Fecha de Vigencia: 01.05.24	Revisión N°: 0	Versión N°: 0	Página: 12 de 10

Cualquier reporte de soborno o actividad sospechosa será tratado como confidencial. Ninguna persona que realice un reporte de soborno o de actividad sospechosa de buena fe sufrirá sanción o perjuicio por esta actividad.

Todos los empleados y directivos tienen la obligación de informar a su superior jerárquico, a la persona que desempeña la Función de Cumplimiento Antisoborno o Dirección acerca de cualquier incumplimiento o mala práctica que observen en el desempeño de sus actividades profesionales.

Grupo Layner ha establecido canales formales supervisados por la Función de Cumplimiento Antisoborno, para que todos los interesados puedan realizar, de buena fe y sin temor a represalias, consultas o comunicaciones de incumplimientos de lo establecido en esta Política.

Si se tiene conocimiento de alguna conducta (activa o pasiva) contraria al contenido de la presente Política o de cualquier otra normativa interna, se debe seguir el procedimiento de planteamiento de inquietudes o denuncias y comunicarlo a través del Canal Ético, al que se podrá acceder a través de:

- La dirección de email: contacto@layner.cl
- La página web de Grupo Layner: <http://www.layner.cl/contacto>.

La denuncia se puede presentar de forma anónima o el remitente se puede identificar. En este caso, Grupo Layner garantiza la confidencialidad de la información que se comunique.

Todas aquellas personas que, de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, transmitan sus notificaciones estarán protegidas contra cualquier tipo de discriminación y penalización por motivo de las denuncias realizadas. Las denuncias falsas o difamatorias podrán ser objeto de sanción o dar lugar al ejercicio de las acciones a que haya lugar en Derecho. Este mismo canal puede ser utilizado por los interesados para reportar otras cuestiones de interés o dudas sobre la aplicación de la presente Política.

10 Toma de conciencia (publicidad y formación)

La presente Política Antisoborno se hará llegar a todos los empleados a través de los canales ordinarios de comunicación (Servidor web Drive de Grupo Layner y correo electrónico) y permanecerá publicada en la página web de Grupo Layner como signo de transparencia ante terceros, tanto partners o socios privados como representantes de la Administración Pública.

La Política Antisoborno será objeto de las adecuadas acciones de comunicación, formación y sensibilización para su oportuna comprensión y puesta en práctica en el seno de la empresa.



Gerente General
Bruno Rojas González
Grupo Layner.